

1503632-33.2021.8.26.0451

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... por local conhecido como ponto de tráfico, onde avistaram uma mulher e o denunciado. Realizada a abordagem, com a mulher localizou-se grande quantidade de drogas que se destinavam à venda. Já com o denunciado, localizaram uma porção de cocaína que ele havia acabado de comprar da mulher para uso. Indagado, o denunciado confessou a propriedade do entorpecente, o qual seria destinado ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº: 55 - SALA 03 -TÉRREO - .

CEP: 13419-100 - Piracicaba - SP

Telefone: (19) 3372-3115 - E-mail: piracicabajec@tjsp.jus.br

1503632-33.2021.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503632-33.2021.8.26.0451

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu(s):

GENIVALDO TEODORO DA SILVA

Juíza de Direito: Miriana Maria Melhado Lima Maciel

Vistos.

A Promotoria Criminal da Comarca de Piracicaba promove denúncia em face de GENIVALDO TEODORO DA SILVA pelo crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 narrando que, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 17h00, na Rua Estrela, n.º 18, Cantagalo, Jardim Planalto, nesta Cidade e Comarca, GENIVALDO TEODORO DA SILVA, qualificado a fls. 04, trazia consigo para consumo pessoal, 01 (um) microtubo de "cocaína" pesando 0,5g, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, conforme laudo toxicológico de fls. 17/20, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo restou apurado, policiais faziam patrulhamento de rotina pelo bairro quando passaram por local conhecido como ponto de tráfico, onde avistaram uma mulher e o denunciado. Realizada a abordagem, com a mulher localizou-se grande quantidade de drogas que se destinavam à venda. Já com o denunciado, localizaram uma porção de cocaína que ele havia acabado de comprar da mulher para uso. Indagado, o denunciado confessou a propriedade do entorpecente, o qual seria destinado ao seu próprio consumo (fls. 55/56).

Nota-se a ausência de nulidade, porquanto o processo tramitou de forma regular. Ao analisar a pretensão punitiva, conclui-se, desde logo, que a denúncia deve ser julgada procedente como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Razão assiste ao representante do Ministério Público, que acolho como razões de decidir.

Prova-se a materialidade da conduta através do Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), do Auto de Exibição (fls. 11/12), do Termo de Depoimento (fls. 02/03), do Termo de Declarações (fls. 04) e do Laudo de Constatação (fls. 17/20).

A autoria é certa, indubitosa.

Na delegacia de polícia, narrou que é usuário de drogas há vários anos. Afirma que estava num ponto de drogas quando foi abordado pela polícia militar. Afirma que o ponto de drogas em questão é próximo da sua casa e por isso frequenta o local ocasionalmente. Afirma que na presente data comprou uma porção de cocaína da indiciada pelo valor de dez reais. Afirma que havia comprado drogas há algum tempo mas quando foi abordado ainda estava com a porção. Afirma que é a primeira vez que compra drogas com a Indiciada, fls. 04.

Em audiência, manteve a sua confissão, que faz uso desde os 14 anos e comprou o pino por R\$ 10,00; que ainda fez uso de drogas. Trabalha como mecânico de carros. No entanto, a confissão realizada no primeiro momento pelo acusado encontra respaldo nos autos, considerando a versão do policial militar, Graziano Ciola Dias, ouvido como testemunha. Esclareceu em seu depoimento que estava em patrulhamento quando visualizaram duas pessoas paradas no local, o acusado e uma mulher, quando se aproximaram, Genivaldo alertou a mulher e saiu do local, tentando esconder-se; resolveram aborda-los e com Genivaldo encontraram um pino de cocaína e a mulher tinha uma polchete com certa quantidade de drogas, 41 pinos de cocaína, idênticos ao pino de Genivaldo portava. Genivaldo alegou que comprou dela aquele pino, para uso próprio, por R\$ 10,00. Não conhecia nenhum deles.

Assim, comprovada a autoria de GENIVALDO TEODORO DA SILVA pela prática do crime disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Impossível o acolhimento da insignificância da conduta do autuado, considerando ser o ato típico e antijurídico, previsto em lei. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie. 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 147.158/SP, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021 GENIVALDO é reincidente em práticas criminais, como se extrai da Folha de Antecedentes (fls. 69/74), com diversos antecedentes e demonstrando personalidade voltada para a prática de delitos. Assim, a pena de advertência não será eficaz para a reprimenda. Os antecedentes do autuado justificam a exasperação da pena, considerando também a atenuante da confissão, que é então fixada em definitivo em 05 meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia apresentada pelo Ministério Público, condenando GENIVALDO TEODORO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, a pena de 05 meses de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser definida em execução.

Após o trânsito, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Façam-se as comunicações e anotações necessárias.

Autorizo a destruição da droga, caso ainda não feita e se houver sobras, autorizando esta decisão como ofício à Autoridade competente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Intime-se o acusado.

Piracicaba, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA